

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 150/2539 บริษัท สหวิริยาสตีลบาร์ จำกัด
กรมศุลกากร

โจทก์
จำเลย

พ.ร.บ.ศุลกากร พ.ศ.2469 มาตรา 2 วรรคสิบสอง

คำสั่งทั่วไปกรมศุลกากรที่47/2531เป็นระเบียบภายในของจำเลยเท่านั้นจะนำมาเป็นหลักเกณฑ์ว่าราคาที่พนักงานเจ้าหน้าที่ของจำเลยได้มีหรือประเมินราคาไปนั้นเป็นราคาอันแท้จริงในท้องตลาดโดยไม่คำนึงถึงบทกฎหมายไม่ได้เพราะ"ราคาอันแท้จริงในท้องตลาด"มีบทวิเคราะห์ศัพท์ในพระราชบัญญัติศุลกากร พ.ศ.2469มาตรา2วรรคสิบสองเมื่อสินค้าที่พนักงานเจ้าหน้าที่ของจำเลยนำมาเทียบเคียงราคากับสินค้าพิพาทไม่ได้เป็นหลักประเภทและชนิดเดียวกันขนาดหน้าตัดและความยาวของเหล็กก็ต่างกันมาไม่อาจนำมาเทียบเคียงกันได้อย่างไม่อาจหักล้างว่าราคาสินค้าที่โจทก์สำแดงในใบขนสินค้าขาเข้าและแบบแสดงรายการการค้าไม่ใช่ราคาอันแท้จริงในท้องตลาด

โจทก์ฟ้องขอให้พิพากษาว่า ราคาสินค้าที่โจทก์สำแดงไว้ก่อนถูกประเมินเพิ่มเป็นราคาอันแท้จริงในท้องตลาด สินค้าโจทก์จัดอยู่ในพิกัดประเภทที่ 7207.20 อัตราอากรร้อยละ 25 ลดอัตราอากรตามประกาศกระทรวงการคลังเหลือร้อยละ 10 และการประเมินของพนักงานเจ้าหน้าที่ของจำเลยไม่ชอบด้วยกฎหมาย ให้เพิกถอนการ

ประเมินดังกล่าวเสีย กับให้จำเลยคืนเงินแก่โจทก์ 3,738,629.27บาท พร้อมดอกเบี้ย ร้อยละเจ็ดครึ่งต่อปี นับแต่วันฟ้องเป็นต้นไปจนกว่าจะชำระคืนแก่โจทก์เสร็จ

จำเลย ให้การ ว่า คดี โจทก์ ขาดอายุความ ขอให้ ยกฟ้อง

ศาลภาษีอากรกลาง พิพากษายก ฟ้อง

โจทก์ อุทธรณ์ ต่อ ศาลฎีกา

ศาลฎีกาแผนกคดีภาษีอากรวินิจฉัยว่า คำสั่งทั่วไปกรมศุลกากรที่ 47/2531 เป็นระเบียบปฏิบัติภายในของจำเลยเท่านั้นซึ่งจะนำมาเป็นหลักเกณฑ์ว่าราคาที่ พนักงานเจ้าหน้าที่ของจำเลยได้ตีหรือประเมินไปนั้นเป็นราคาอันแท้จริงในท้องตลาด ยังไม่ได้เพราะคำว่า "ราคาอันแท้จริงในท้องตลาด" นั้น ได้มีบทวิเคราะห์ไว้ในพระราชบัญญัติศุลกากร พ.ศ.2469 มาตรา 2 วรรคสิบสอง ว่าคำว่า "ราคาอันแท้จริงในท้องตลาด" หรือ "ราคา" แห่งของอย่างใดนั้น หมายความว่า ราคาขายส่งเงินสด (ใน ส่วนของขาเข้าไม่รวมค่าอากร) ซึ่งจะพึงขายของประเภทและชนิดเดียวกันได้โดยไม่ ขาดทุน ณ เวลา และที่ที่นำของเข้าหรือส่งของออกแล้วแต่กรณีโดยไม่มีหักทอนหรือ ลดหย่อนราคาอย่างใด" ดังนั้นคำสั่งทั่วไปกรมศุลกากรที่ 47/2531 จึงจะนำมาเป็นข้อ กำหนดในการประเมินราคาสินค้าพิพาทเพียงลำพัง โดยไม่คำนึงถึงบทกฎหมายไม่ได้ จะต้องปฏิบัติตามบทวิเคราะห์ในพระราชบัญญัติศุลกากร พ.ศ. 2469เป็นหลัก เมื่อ สินค้าที่นำมาเทียบเคียงราคากับสินค้าพิพาทนั้นไม่ได้เป็นหลักประเภทและชนิด เดียวกัน ขนาดหน้าตัดและความยาวของเหล็กก็ต่างกันมากจนไม่อาจนำมาเทียบ เคียงกันได้เพราะไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดไว้ตามมาตรา 2 วรรคสิบสองดัง กล่าวเมื่อพนักงานเจ้าหน้าที่ของจำเลยไม่ได้นำราคาของเหล็กประเภทและชนิด เดียวกัน ณ เวลา และสถานที่ที่นำของเข้ามาจากที่เดียวกันเทียบเคียงกันแล้ว ก็ย่อม ไม่อาจหักล้างได้ว่าราคาสินค้าตามที่โจทก์สำแดงในใบขนสินค้าขาเข้า และแบบแสดง

รายการการค้าไม่ใช่ราคาอันแท้จริงในท้องตลาด ดังนั้นการประเมินราคาสินค้าเพิ่ม
เพื่อเรียกเก็บอากรขาเข้าของจำเลยจึงไม่ชอบด้วยกฎหมาย

พิพาทษาแก้เป็นว่าให้เพิกถอนการประเมินเฉพาะส่วนที่จำเลยประเมินราคา
สินค้านั้นให้คืนเงินค่าอากรส่วนที่เกินแก่โจทก์พร้อมดอกเบี้ยในอัตราร้อยละเจ็ด
ครึ่งต่อปีนับแต่วันฟ้องจนกว่าจะชำระเสร็จ นอกจากนี้แก้คงให้เป็นไปตามคำ
พิพากษาศาลฎีกาอากรกลาง

(เจริญ หัตถกรรม-สะสม สิริเจริญสุข-สทิพย์ สิทธิลักษณ์)

<u>แหล่งที่มา</u>	กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา
<u>แผนก</u>	
<u>หมายเลขคดีแดงศาลชั้น</u>	
<u>ต้น</u>	<u>หมายเหตุ</u>